

1516302-93.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/10/2022

... a consunção entre os crimes de roubo e extorsão, postulando o reconhecimento de crime único, de roubo. Caso não seja esse o entendimento, pede seja aplicada a regra do concurso formal de delitos ou da continuidade de crimes. Com relação à eventual pena, postula a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação da reincidência com a menoridade relativa e com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516302-93.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516302-93.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2181551/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 18886583 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2343/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2181551 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2181551 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2343/21/335 - 74º D.P. PARADA TAIPAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO LOURENÇO BARBOSA DOS SANTOS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

FLÁVIO LOURENÇO BARBOSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no artigo 158, § 1º e § 3º, primeira parte, do Código Penal, ambos combinados com o artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal, e no artigo 329, caput, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 62-65), no dia 05 de julho de 2021, por volta das 15h30min, na Rua Bernardo Mendes da Silva, nº 139, nesta cidade e Comarca, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e restrição da liberdade da vítima, uma aliança, um relógio de pulso, uma Carteira Nacional de Habilitação e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais), bens pertencentes à Francisco Carlos Santiago de

Sousa, com mais de 60 anos de idade.

Consta, ainda, da denúncia que nas mesmas circunstâncias supra, o acusado, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outros dois indivíduos ainda não identificados, constrangeram Francisco Carlos Santiago de Sousa, com mais de 60 anos de idade, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e com o intuito de obterem para proveito comum indevida vantagem econômica, a fornecer senhas dos cartões bancários, bem como realizar transferências bancárias via PIX, sendo que o crime foi cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, sendo essa condição necessária para a obtenção da vantagem econômica.

É da inicial que o denunciado e outras duas pessoas ainda não identificadas se conluiaram para praticarem delito de roubo e extorsão. Na data dos fatos, Flávio e um dos comparsas avistaram Francisco, maior de 60 anos, adentrando em seu veículo automotor e resolveram abordá-lo. FLÁVIO, empunhando a arma de fogo, adentrou no carro pelo lado do passageiro, enquanto o segundo indivíduo ingressou pelo lado do motorista, obrigando Francisco a se deslocar para o banco traseiro. Logo após o veículo iniciar movimento, o acusado foi para o banco de trás, passando a apontar a arma de fogo para a vítima e a proferir diversas ameaças de morte, sendo que tal situação durou cerca de uma hora e meia.

Narra a exordial que durante o percurso, os agentes arrebataram para si a aliança de Francisco, bem como seu relógio de pulso, sua Carteira Nacional de Habilitação e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Além disso, os extorsionários passaram a exigir que o ofendido lhes repassasse as senhas dos cartões. Não bastasse, em determinado momento, o comparsa, que estava na condução, parou o automóvel, ocasião em que um terceiro indivíduo ingressou no banco traseiro e passou a exigir que a vítima ligasse o aparelho celular e realizasse uma operação bancária via PIX. Temendo pela sua integridade, a vítima obedeceu ao mandamento, mas por não saber operar sua agência bancária pelo celular, não conseguiu realizar tal operação. Francisco acabou ligando para a esposa para que, então, ela realizasse a referida transação bancária, mas ela também não conseguiu. Diante disso, um dos indivíduos desceu do veículo.

Depreende-se da denúncia que, passados aproximadamente quinze minutos, os agentes, que ainda estavam com a vítima no veículo, passaram a ser acompanhados por policiais militares, que já haviam sido acionados. Após breve acompanhamento policial, o comparsa que estava na condução acabou perdendo o controle do veículo, vindo a colidir com outros dois. FLÁVIO e seu comparsa, então, iniciaram fuga a pé. O indivíduo não identificado conseguiu fugir tomando rumo ignorado, ao passo que FLÁVIO foi abordado na Rua Maximiliano de Oliveira. Durante a abordagem, o indiciado, utilizando-se de força física tentou evitar sua prisão, o que levou os policiais a empregarem uso de força moderada para sua contenção.

Segundo a acusação, durante a fuga a pé, FLÁVIO tentou se desfazer da arma de fogo que portava, jogando-a ao chão. A arma de fogo, calibre 32, numeração suprimida, municiada com seis cartuchos íntegros, foi recuperada e apreendida.

Infere-se da exordial que, indagado, informalmente, Flávio confessou a prática delitativa. Preso em flagrante, o indiciado foi conduzido ao distrito policial e foi reconhecido pela vítima (fl. 18), confessando, então, a prática da extorsão. Negou que tenha roubado ou oferecido resistência em sua abordagem (fl. 19).

Por decisão datada de 06 de julho de 2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 50-54).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 22 de julho de 2021 e, nesta oportunidade, foi mantida prisão preventiva do acusado (fls. 68-74).

Após regular citação do acusado (fl. 88), a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fls. 92-93).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima Francisco Carlos Santiago de Souza, bem como as testemunhas Policiais Militares Alef de Oliveira Moura e Fábio Rodrigues de Resende, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, seguiram-se os memoriais finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, a parcial procedência do pedido inicial, reputando comprovada a materialidade e autoria de todos os delitos, com exceção do

crime de resistência, que não teria ficado comprovado nos autos.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em breve suma, a absolvição do acusado, por falta de provas suficientes de autoria dos crimes, ausente, ainda, materialidade em relação ao crime de resistência. A despeito da confirmação da acusação em relação à extorsão, afirma a relatividade da confissão, que deveria ter sido confirmada por elementos seguros de prova. Ainda, pondera sobre a parcialidade natural da vítima em juízo, bem como dos policiais militares, que podem apresentar tendência a confirmar a plena regularidade de suas ações. De resto, afirma não haver comprovação de que o acusado estivesse conluiado com os demais agentes na prática criminosa. Subsidiariamente, afirma a consunção entre os crimes de roubo e extorsão, postulando o reconhecimento de crime único, de roubo. Caso não seja esse o entendimento, pede seja aplicada a regra do concurso formal de delitos ou da continuidade de crimes. Com relação à eventual pena, postula a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação da reincidência com a menoridade relativa e com a confissão e, quanto às majorantes, requer a aplicação, apenas, da majorante que mais aumenta a pena, do emprego de arma de fogo, sem que se cumule causas de aumento de pena distintas. Pede, ainda, a fixação de regime mais brando que o fechado para início de cumprimento da pena, aplicando-se a regra definida no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, assegurando-se o direito do acusado de aguardar em liberdade o processamento de eventual recurso.

Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da atenta análise de tudo quanto processado, evidencia-se a parcial procedência do pedido formulado na denúncia, a fim de condenar o acusado em razão da prática dos crimes de roubo e de extorsão, na forma como postulado pelo Ministério Público, mas com sua absolvição em relação ao delito de resistência.

A materialidade dos crimes de roubo e de extorsão estão comprovadas nos autos, notadamente diante do de Prisão em Flagrante (fls. 1-2 e 3), do Boletim de Ocorrência (fls. 4-9), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11-12), do laudo pericial do exame sobre a arma de fogo apreendida (fls. 140-145), dos laudos periciais realizados sobre aparelhos celulares apreendidos (fls. 169-176 e 177-189), bem como da prova oral colhida em juízo.

A autoria dos crimes de roubo e receptação também está devidamente comprovada pelo acervo probatório reunido ao longo da instrução processual em juízo.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Francisco Carlos Santiago de Souza relatou que estava com o celular tentando ver o que estava acontecendo na direção de seu carro, no volante, que parecia ter algum problema, pois estava ficando muito duro.

Passaram então dois rapazes, um ao lado do outro e percebeu que eles voltariam. Quando voltaram, um deles levantou a camisa e apresentou a arma de fogo. Abriram a porta do carro e determinaram que passasse para o banco de trás e partiram com o carro. Ainda avisou a eles que o carro estava com problema, que o volante estava duro. Eles ficaram circulando no carro, com o ofendido, querendo fazer transação por PIX com seu cartão. Eles pareciam não saber fazer a operação e pediam auxílio por telefone para outra pessoa. Em certo momento, entrou outro rapaz e começou a tentar fazer transferência. Dizia a eles que havia apenas setenta reais em sua conta, mas eles tentaram fazer operação assim mesmo. O depoente disse a eles que quem cuidava disso era sua esposa. Ligaram para a esposa do ofendido e ela relatou a eles que não havia quase dinheiro mesmo na conta. Quando viram que ele estava falando a verdade, começaram a dizer que o soltariam, mas não o soltavam. Na frente do Shopping da Cantareira, a polícia veio atrás, eles se assustaram e o motorista foi batendo em vários carros até parar. Eles desembarcaram do carro e saíram correndo. Viu a arma de fogo. Eles o ameaçavam e mantinham a arma apontada para o depoente, dizendo que se não conseguissem dinheiro atirariam. Permaneceu por mais de uma hora em poder dos assaltantes. Eles não conseguiram realizar nenhuma transferência. Levaram seu relógio, sua aliança, cinquenta reais em dinheiro. Sua CNH eles pegaram, mas deixaram dentro do carro. Assinala que quando a polícia iniciou a perseguição, o que estava com a arma desceu primeiro, o que apontava a arma para o depoente. Esse foi detido pela polícia. Fez reconhecimento formal na

delegacia de polícia, em contexto no qual o ofensor foi colocado com quatro pessoas. Afirmar que no dia 2 de julho completou sessenta anos. Ressalta que quem pegou sua aliança foi o que foi preso.

Ao ser ouvido em Juízo, o Policial Militar Fábio Rodrigues de Resende relatou que foi transmitida pela rede que o veículo Tiguan Preto havia sido roubado por dois indivíduos que estavam com o ofendido. Outra guarnição policial visualizou o carro e iniciou acompanhamento. Eles empreenderam fuga e, em certo momento, eles colidiram e caíram em uma ribanceira. Desceram do carro e seguiram em fuga a pé, pela rua de baixo. O depoente e o policial Alef estavam em outra viatura fazendo o cerco policial, viram o indivíduo correndo e seguiram acompanhando. O acusado ingressou em uma viela. O Policial Alef desembarcou primeiro, seguindo a pé e deteve o acusado. O depoente desembarcou logo atrás. Eram dois assaltantes no carro, o acusado e mais um, que conseguiu fugir. A vítima foi atendida pela outra equipe. No momento da detenção, o acusado largou a arma de fogo no chão. A arma estava municiada. O acusado prontamente admitiu a prática delitiva, dizendo que ficou com a vítima no banco de trás do carro. Na Delegacia de Polícia, conversou com o ofendido, que lhe contou ter sido abordado pelos acusados e que eles ficaram circulando por certo tempo. Um dos assaltantes ficou com o ofendido no banco de trás, apontando a arma.

Também, o Policial Militar Alef de Oliveira Moura narrou que outra viatura estava em perseguição e, em certo momento, o veículo colidiu e os ofensores fugiram a pé. Não viu eles desembarcando, mas estava pela rua de baixo, realizando cerco, e conseguiram deter o acusado, que tentava fugir. Ele portava arma de fogo. Na Delegacia de Polícia, o ofendido reconheceu ele, sem sombra de dúvida, como sendo um de seus assaltantes. A vítima disse que o acusado foi quem ficou no banco de trás com ela e a ameaçou o tempo todo. No momento da prisão, o acusado falou que "perdeu" e confirmou o roubo.

Ao ser interrogado em juízo o acusado informou que está com 21 anos de idade, completados no dia 25 de agosto, é amasiado e não tem filhos. Trabalha como ajudante de pedreiro, mas não tem registro. Sua companheira estava desempregada, mas trabalha. Afirmou que "Júnior" telefonou ao depoente, pedindo ajuda ao acusado. Disse para encontra-lo próximo de onde estava. Foi até o local e "Júnior" estava em um carro. Entrou no banco de trás e viu a vítima. Nesse momento, "Júnior" lhe explicou o que estava acontecendo. Conversou com a vítima e, pelo celular dela, acessou a conta bancária e viu que não havia nada. Informou a "Júnior" que não havia nada na conta. Quando iam soltar a vítima, "Kaique", que estava com a arma, desceu do carro e deixou a arma com o depoente. Veio uma viatura e "Júnior" acelerou, até que houve a colisão. Desceu do carro e, ao ver a outra viatura, se entregou. Quando "Júnior" pediu ajuda, não sabia do que se tratava. Apenas soube quando entrou no carro e tomou um susto. O ofendido estava no banco de trás, sentado. Entrou atrás e a arma estava na mão de "Kaique", que também estava no banco de trás. Quando entrou no carro, a arma estava abaixada, não apontava para a vítima. Entrou no carro para tentar realizar transferência por PIX. A vítima disse que não havia dinheiro. Entrou na conta e viu que realmente não havia nada. "Kaique" desceu do carro na hora em que iriam dispensar a vítima. "Kaique" deixou a arma com o acusado e desceu. Apareceu a viatura e não deu para a vítima descer. Seguiram em fuga até ocorrer a colisão. Desceu do carro e correu, mas ao "trombar" com a outra viatura, parou e se entregou. Não reagiu e não tentou fugir quando estava a pé e viu a polícia.

Pois bem, o relato da vítima já se revela como suficiente à incriminação do acusado em razão da prática do crime de roubo e de extorsão, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante restrição de sua liberdade. Narrou de modo preciso como foi abordado e mantido no interior de seu carro por cerca de uma hora, tendo sido subtraído numerário, dinheiro, além de sua aliança e de seu relógio. Para além disso, arrebataram seu aparelho telefônico, exigindo senha e passaram a tentar realizar transferências de sua conta bancária. Teve, ainda, que manter contato com sua esposa para que tentassem obter a transferência de dinheiro da conta do ofendido. Destaque-se que, conforme bem relatado pelo ofendido, o acusado estava com a arma de fogo e o ameaçava de modo persistente, apontando-a para si.

Acresce que os policiais militares que efetuaram a prisão do acusado no curso da perseguição não deixaram dúvidas quanto ao fato de que estavam realizando cerco, enquanto outra viatura perseguia o carro. Após a colisão, o acusado passou a empreender fuga a pé e conseguiram detê-lo. Os dois policiais confirmaram que a arma estava com o acusado e a apreenderam. Destaque-se que o acusado confirmou que estava com a arma de fogo.

Impende anotar que a negativa de ciência do que aconteceria, de que não estava com a arma no início, apenas tendo ingressado no carro para auxiliar os demais agentes no manuseio do celular para realização de transferência de dinheiro não corresponde ao quanto afirmado pela vítima, não podendo ser prestigiada, até porque não conta com nenhuma prova nos autos. Tudo revela sua atuação efetiva no roubo e na extorsão, não escapando o fato de que efetivamente buscou manter a vítima sob seu jugo, com a liberdade restrita, em ação realizada com arma de fogo e com mais de um agente.

Com relação à admissão de autoria do acusado no delito de extorsão, sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

No mesmo sentido, o magistério de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa - que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório - é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

De todo modo, verifique-se os relatos da vítima e dos policiais militares, a apontar a autoria delitiva, tanto do crime de roubo, quanto de extorsão, foram bastante claros e precisos, havendo de se dar crédito à versão apresentada pelo ofendido, que procurou narrar os fatos com detalhes, tratando-se de pessoa desinteressada, sem qualquer motivo para pretender a incriminação graciosa do acusado.

Anote-se os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel. Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186).

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel. Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218).

No mesmo rumo, verifique-se o seguinte julgado:

"Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento:

11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007).

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria

Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286-7).

Sinale-se que o concurso de agentes, a restrição da liberdade do ofendido e o emprego de arma de fogo estão bem aparelhos, comprovados nos autos, tanto pelos relatos do ofendido, dos policiais militares e do próprio acusado em seu interrogatório, como pelo fato da efetiva apreensão do armamento.

Anote-se que a arma foi periciada, havendo confirmação técnica de sua aptidão para efetuar disparos, sendo certo que foi apreendida municiada.

Do concurso material de infrações.

Os crimes forma praticados mediante condutas distintas, ainda que em um mesmo contexto de fato, com resultados diversos, a determinar a incidência da regra definida no artigo 69, do Código Penal, do concurso material de infrações, impondo-se o somatório das penas a serem abaixo estabelecidas para cada qual dos fatos.

Anote-se, ainda, que tratando-se de delitos de natureza distinta, de roubo e de extorsão, não há que se falar em continuidade delitiva.

Impende anotar estar bem evidenciada a autonomia de desígnios em relação aos fatos, não havendo como recusar o concurso material.

Da agravante da maioridade da vítima.

Conforme comprovado nos autos, ao tempo dos fatos, o ofendido já registrava 60 (sessenta) anos de idade, impondo-se o reconhecimento da agravante respectiva quanto aos dois crimes da condenação.

Apenas, impõe-se a absolvição do acusado em relação ao crime definido no artigo 329, do Código Penal, não havendo prova nos autos que autorize afirmar a efetiva resistência. Desnecessários maiores comentários, mas o certo é que em juízo nenhuma testemunha afirmou ter ocorrido tal prática.

Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo à fixação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

1ª fase:

Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, tenho por necessária a fixação da pena-base acima do mínimo legal em relação aos dois crimes.

Com relação, ao crime de roubo, observo a presença de três causas de aumento da pena, sendo certo que a do emprego da arma de fogo será utilizada mais adiante, na terceira fase de fixação da reprimenda penal.

Quanto ao concurso de agentes e à restrição da liberdade do ofendido, não se pode descurar de que são duas situações que, cada uma delas, de per si, justificam o incremento da pena-base, não sendo razoável restringir-se à fixação nesta etapa no mínimo legal. Com acerto, cada uma destas causas de per si, é dizer, observadas isoladamente, representam franca facilitação para a consumação do roubo, não havendo dúvidas de que, mantendo a vítima sob seu poder, em ambiente restrito, segregado da liberdade, bem como a ação de mais de um delinquente, a ação orquestrada por duas ou três pessoas, otimizam a prática do crime, com divisão de tarefas e dificultando eventual tentativa de reação ou de fuga. Ademais disto, a gravidade da conduta, ante cada um das duas causas de aumento da pena, é evidente. O terror imposto pela ação de mais de uma pessoa, no caso, de três agentes, exige tratamento mais rigoroso, da mesma forma que a restrição da liberdade da vítima, que permanece durante considerável espaço de tempo mercê da livre vontade dos algozes é de atrocidade impar.

A reprovabilidade da conduta é acentuadamente maior, a exigir resposta penal mais severa, ante tais circunstâncias do delito, motivo pelo qual fixo a pena-base do roubo 1/4 acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, da mesma forma, e pelos mesmos fundamentos acima alinhavados, o concurso de agentes importa na maior reprovabilidade da conduta. Para além disso, o emprego de arma de fogo dispensa maiores comentários. É circunstância extremamente gravosa que, ainda, expõe a vida ou higidez física do ofendido a riscos extremos, além de atemorizá-lo em medida extrema, também, assegurando o êxito na empreitada criminoso.

A resposta da justiça criminal deve ser acentuada, severa, diante do número de algozes e da utilização de arma de fogo, motivo pelo qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, na metade, em 9 (nove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

2ª fase:

Na segunda fase de fixação da pena, verifica-se a incidência da agravante da maioridade do ofendido, na forma do artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal. Para além disso, o acusado é reincidente específico, ostentando condenação anterior, nos autos do processo nº 0093704-87.2018.8.26.0050, que tramitou perante a 17ª Vara Criminal Central da Capital, transitada em julgado para a defesa na data de 17 de janeiro de 2019, conforme certidão de fls. 35-36.

Entretanto, estas duas agravantes devem ser sopesadas com a atenuante da menoridade relativa, pois ao tempo dos fatos o acusado ainda não havia completado 21 (vinte e um) anos de idade e, relação ao delito de extorsão, ainda, há que se observar a atenuante da confissão.

Desta forma, com relação ao crime de roubo, compensa-se a agravante da maioridade do ofendido com a menoridade do agente. Diante, contudo, da agravante da reincidência, majora-se a pena em uma sexta-parte, a alcançar 5 (cinco) anos e 10(dez) meses e 14 (quatorze) dias-multa. De outro lado lado, com relação ao crime de extorsão, compensa-se as agravantes da maioridade do ofendido e da reincidência com as atenuantes da menoridade do agente e da confissão, ficando mantida em 9 (nove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

3ª fase:

Na terceira fase de fixação da pena, incide a causa de aumento da pena do emprego de arma de fogo do crime de roubo, assentada no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a importar no incremento de 2/3, a totalizar 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa. Observado o cúmulo material de delitos, na forma do artigo 69, do Código Penal, as penas dos dois delitos se somam, a resultar na pena final total de 18 (dezoito) anos 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

Não havendo nenhum indicativo de que o acusado tenha condições de custeio de valor superior, cada dia-multa fica estabelecido no valor mínimo legal.

Diante do montante da pena aplicada, da hediondez dos delitos e da reincidência, o acusado iniciará o cumprimento de sua pena no regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que o crime de roubo se trata de delito praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena privativa de liberdade superior a quatro anos e quanto ao delito de receptação, verifica-se que o réu é reincidente em crime doloso, fatos impeditivos da concessão do benefício.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia da presente ação penal, a fim de condenar o acusado FLÁVIO LOURENÇO BARBOSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 158, § 1º e § 3º, do Código Penal, em concurso material de infrações, nos termos do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, cada dia-multa fixado no valor mínimo legal. Com relação ao delito do artigo 329, do Código Penal, ABSOLVO o acusado FLÁVIO LOURENÇO BARBOSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do

Código Penal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o réu é reincidente. A condenação anterior não foi suficiente para corrigir sua conduta. Não se olvida ainda que, conforme já salientado, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03 condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária, ficando expressamente deferida a gratuidade da justiça, tratando-se de acusado assistido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA